

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Đề nghị áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)
Mã thủ tục	1.010331
Số quyết định	216/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Tỉnh, Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Thuế
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Doanh nghiệp, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

+ Bước 1. Người nộp thuế có yêu cầu áp dụng APA nộp đơn đề nghị áp dụng APA (tích vào ô Đề nghị áp dụng APA chính thức [đơn phương/song phương/đa phương]) theo mẫu số 01/APA-ĐN ban hành kèm theo Nghị định số 373/NĐ-CP ngày ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP kèm theo hồ sơ đề nghị áp dụng APA thể hiện các thông tin, tài liệu theo quy định tại mục Ghi chú tại Đơn đề nghị áp dụng APA mẫu 01/APA-ĐN.

++ Trường hợp người nộp thuế đề nghị áp dụng APA song phương hoặc APA đa phương thì người nộp thuế điền thông tin đề nghị tiến hành Thủ tục thỏa thuận song phương tại mẫu số 01/APA-ĐN.

++ Người nộp thuế đang áp dụng APA đã ký nếu thuộc trường hợp có thể được xem xét gia hạn APA nếu có đề nghị gia hạn APA thì nộp mẫu số 01/APA-ĐN (tích ô Đề nghị gia hạn APA [đơn phương/song phương/đa phương]) ban hành kèm theo Nghị định số 373/NĐ-CP ngày ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP kèm hồ sơ đề nghị gia hạn APA trước khi APA đã ký hết hạn ít nhất 06 tháng

++ Người nộp thuế đang áp dụng APA đã ký nếu thuộc các trường hợp sửa đổi APA và mong muốn sửa đổi APA đó thì nộp mẫu số 01/APA-ĐN (tích ô Đề nghị sửa đổi APA [đơn phương/song phương/đa phương]) ban hành kèm theo Nghị định số 373/NĐ-CP ngày ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề nghị với Cục Thuế.

++ Người nộp thuế đang áp dụng APA đã ký nếu thuộc các trường hợp có thể hủy bỏ APA và mong muốn hủy bỏ APA đó thì nộp mẫu số 01/APA-ĐN (tích ô Đề nghị hủy bỏ APA [đơn phương/song phương/đa phương]) ban hành kèm theo Nghị định số 373/NĐ-CP ngày ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP nêu rõ lý do và gửi đến Cục Thuế.

+ Bước 2. Cục Thuế tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 122/2025/NĐ-CP, Nghị định số 373/NĐ-CP và Thông tư 45/2021/TT-BTC.

+ Bước 3. Cục Thuế thực hiện

++ Hợp trao đổi với người nộp thuế, khảo sát tại trụ sở người nộp thuế;

++ Tiến hành rà soát và phân tích hồ sơ, trao đổi, đàm phán với người nộp thuế (trong trường hợp APA đơn phương) hoặc với cơ quan thuế đối tác và người nộp thuế (trong trường hợp APA song phương hoặc APA đa phương) về nội dung APA.

++ Đối với trường hợp đề nghị áp dụng APA đơn phương, trên cơ sở kết quả rà soát, phân tích, trao đổi, đàm phán với người nộp thuế, về nội dung APA, Cục Thuế xây dựng dự thảo APA và trình lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt, tiến hành ký kết APA.

++ Đối với trường hợp đề nghị áp dụng APA song phương hoặc đa phương, Cục Thuế sẽ tiến hành trao đổi, đàm phán nội dung về APA với người nộp thuế và cơ quan thuế nước ngoài, đồng thời xây dựng phương án đàm phán. Cục Thuế trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt phương án đàm phán. Sau khi có sự phê duyệt, Cục Thuế thực hiện trao đổi, đàm phán với người nộp thuế và cơ quan thuế nước ngoài về nội dung APA theo đúng phương án đã được phê duyệt. Trên cơ sở kết quả đàm phán, Cục Thuế xây dựng dự thảo APA và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký APA.

++ Trường hợp trong quá trình giải quyết đề nghị APA của người nộp thuế phát sinh việc người nộp thuế (hoặc cơ quan thuế nước ngoài đối với trường hợp giải quyết đề nghị áp dụng APA song phương, đa phương) có văn bản gửi Cục Thuế đề nghị dừng đàm phán. Cục Thuế thông báo cho người nộp thuế (đối với APA đơn phương) hoặc cho người nộp thuế và thông báo hoặc xác nhận với cơ quan thuế nước ngoài (đối với APA song phương hoặc đa phương) về việc dừng đàm phán APA.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Hồ sơ thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp hồ sơ đề nghị áp dụng APA song phương hoặc đa phương thì có thêm bản tiếng Anh		1 bản chính, 1 bản sao
Trường hợp trong quá trình giải quyết đề nghị APA của người nộp thuế phát sinh việc người nộp thuế đề nghị dừng đàm phán: Thành phần hồ sơ là văn bản gửi Cục Thuế về việc đề nghị dừng đàm phán.		1 bản chính, 1 bản sao
Hồ sơ nộp kèm thể hiện các thông tin chi tiết được nêu tại mục Ghi chú tại mẫu số 01/APA-ĐN hoặc nội dung, tài liệu kèm theo để xin đề nghị thực hiện thủ tục thỏa thuận song phương, gia hạn/sửa đổi/hủy bỏ hồ sơ APA		1 bản chính, 1 bản sao
Tờ khai theo mẫu số 01/APA-ĐN ban hành kèm theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	1 ngày	Miễn phí	
Qua bưu điện	1 ngày	Miễn phí	
Trực tiếp	1 ngày	Miễn phí	

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật Quản lý thuế	38/2019/QH14
Nghị định 126/2020/NĐ-CP	126/2020/NĐ-CP
Thông tư 45/2021/TT-BTC	45/2021/TT-BTC
Nghị định số 122/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý thuế	122/2025/NĐ-CP
Nghị định số 373/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế	373/2025/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Thuế - Bộ tài chính

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả trả từ cơ quan thuế

Mã: KQ.G12.000513

TỪ KHÓA

MÔ TẢ